

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1479/2539

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 856

ป.รษฎากร มาตรา 104

เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2525บ. ขอกู้เงินตามวิธีและธรรมเนียมประเพณีการเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน2,000,000บาทกำหนดชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในวันที่15กุมภาพันธ์2526ได้ทำสัญญากันไว้ตาม"สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"โดยปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ในตราสารดังกล่าวแล้วต่อมาได้ทำ"บันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ให้เบิกเงินเกินบัญชีได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2530(ในวงเงินเดิม)และในวันที่26กุมภาพันธ์2529บ. ได้ทำ"บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"กับโจทก์โดยตกลงเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีตาม"สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ขึ้นอีกรวมเป็นวงเงิน3,000,000บาทข้อตกลงอื่นคงให้เป็นไปตาม"สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ดังนั้นในวันที่26กุมภาพันธ์2529บ. ยังมีข้อตกลงเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ตาม"สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ประกอบ"บันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"อยู่จำนวน2,000,000บาทสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหาได้ถูกยกเลิกไปแล้วไม่การที่บ.ตกลงเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ตาม"บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ในวันดังกล่าวจึงเป็นการที่โจทก์ตกลงให้บ.เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารในยอดเงินเพียง1,000,000บาทส่วนจำนวน2,000,000บาทยังคงเป็นยอดเงินเบิกเกินบัญชีตาม"สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"ซึ่งโจทก์ได้ปิดอากรแสตมป์ไว้บริบูรณ์แล้วโจทก์จึง

มีหน้าที่ปิดอากรแสตมป์ในตราสาร"บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี"โดย
คำนวณจากยอดเงินเพียง 1,000,000 บาท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยแจ้งให้โจทก์นำเงินค่าอากร จำนวน 1,500 บาทกับเงินเพิ่ม
อากรอีก 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท ไปชำระโจทก์นำเงินไปชำระ ณ
ที่ทำการของจำเลยที่ 1 โดยขอสงวนสิทธิที่จะขอยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ต่อมาโจทก์ยื่นคำ
อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของจำเลยที่ 1 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอให้ชี้ขาด
ว่าการบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มวงเงินไม่ใช่เป็นการทำสัญญาขึ้น
ใหม่ทั้งฉบับ และการที่โจทก์ได้ปิดอากรแสตมป์ในบันทึกเพิ่มวงเงินเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
ขึ้นเป็นการถูกต้องแล้ว ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
ของโจทก์ซึ่งเป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

จำเลยให้การว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 พบว่าตราสารสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชีระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตร ซึ่งทำเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2525 เงินกู้ 2,000,000 บาท ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ต่อมาโจทก์ได้
ผู้กู้ทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ในปี 2526, 2527 และ 2528 โดยมีได้
เปลี่ยนแปลงวงเงิน จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในบันทึกหรือคำขอต่ออายุสัญญาตาม
ประมวลระฎาการ มาตรา 104กรณีที่มีปัญหาโต้แย้ง เนื่องจากโจทก์จัดทำสัญญาต่อ
อายุกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวขึ้นใหม่ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2529ตกลงให้กู้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น
3,000,000 บาท โดยโจทก์ทำเป็นบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี

และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้มีข้อความเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจากสัญญาเดิมทั้งหมดมีภาระผูกพันเกี่ยวกับจำนวนเงินจาก 2,000,000 บาท เป็น 3,000,000 บาทและจัดให้มีผู้ค้ำประกันในวงเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,000,000 บาทเป็น 3,000,000 บาท จึงเป็นการทำสัญญาขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ ต้องปิดอากรแสตมป์ตามยอดเงินอันเป็นฐานในการคำนวณใหม่จากเงิน 3,000,000 บาท เป็นค่าอากรแสตมป์จำนวน 1,500 บาท จากการตรวจสอบครั้งแรกสัญญาดังกล่าวยังไม่มีการปิดอากรแสตมป์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางอนุญาตให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อแรกว่า โจทก์จะต้องปิดอากรแสตมป์ในตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 เป็นจำนวนค่าอากรแสตมป์เท่าใดในปัญหาข้อนี้ ประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญญัติว่า "ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดนี้ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชานั้น" และลักษณะแห่งตราสาร 5 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 ของประมวลรัษฎากร กำหนดว่า "กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห้งยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชีค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ค่าอากรแสตมป์ตามลักษณะแห่งตราสารนี้เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท" ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรขอกู้เงินตาม

วิธีและธรรมเนียมประเพณีการเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จำนวน 2,000,000 บาท กำหนดชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 ได้ทำสัญญากันไว้ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 โดยได้ปิดอาการแสดงฉบับบริบูรณ์ในตราสารดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้นได้ทำบันทึกต่อท้ายอายุสัญญากันอีก 4 ครั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2526 วันที่ 18 มกราคม 2527 วันที่ 8 มีนาคม 2528 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 15 ถึงแผ่นที่ 18 ให้เบิกเงินเกินบัญชีได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2530 และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์โดยตกลงเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 ขึ้นอีก 1,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,000,000 บาท ข้อตกลงยังคงให้เป็นไปตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5 ดังนี้เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5 ย่อมเป็นสัญญาแห่งการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารเข้าลักษณะแห่งตราสาร 5 แห่งบัญชีอัตราอาการแสดงท้ายหมวด 6 ของประมวลรัษฎากร โจทก์ผู้ให้กู้มีหน้าที่ต้องปิดอาการแสดงฉบับในอัตราทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งยอดเงินที่ตกลงให้เบิกเกินบัญชีเป็นค่าอาการแสดงฉบับ 1 บาทปัญหาที่โจทก์และจำเลยทั้งสองยังโต้แย้งกันนั้นอยู่ที่ว่ายอดเงินที่ตกลงให้เบิกเกินบัญชีตามตราสารเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5 นี้เป็นจำนวน 1,000,000 บาท หรือจำนวน 3,000,000 บาท ข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 ประกอบเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 15 ถึงแผ่นที่ 18 ว่าโจทก์ตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ได้ในวงเงิน 2,000,000 บาทได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2530 ดังนั้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรยังมีข้อตกลงเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ได้ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 ประกอบเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 18 ได้อยู่จำนวน 2,000,000 บาท สัญญาตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 หาได้ถูก

ยกเลิกไปแล้วไม่ ฉะนั้น การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรตกลงเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ตามตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000,000 บาทในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 จึงเป็นการที่โจทก์ตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารตามตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 ในยอดเงินเพียง 1,000,000 บาทส่วนอีกจำนวน 2,000,000 บาท ยังคงเป็นยอดเงินเบิกเกินบัญชีตามตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 4 ซึ่งโจทก์ได้ปิดอาคารแสดมปีไว้บริบูรณ์แล้ว หาใช่ยอดเงินทั้งจำนวน 3,000,000 บาท เป็นยอดเงินเบิกเกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 ไม่ เมื่อยอดเงินเบิกเกินบัญชีตามตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 มีจำนวนเพียง 1,000,000 บาท โจทก์จึงต้องปิดอาคารแสดมปีในตราสารดังกล่าวในยอดเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็นค่าอาคารแสดมปีจำนวน 500 บาทตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 104 ประกอบลักษณะแห่งตราสาร 5 แห่งบัญชีอัตราอาคารแสดมปีท้ายหมวด 6 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อแรกจึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยในข้อที่ 2 มีว่า ในวันที่ 21 กันยายน 2531ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาคารแสดมปีทำการตรวจสอบตราสารเอกสารหมายเลข จ.1แผ่นที่ 5 ที่สำนักงานของโจทก์สาขาสงขลา นั้น ตราสารเอกสารหมายเลข จ.1แผ่นที่ 5 มีแสดมปีจำนวน 500 บาท ปิดไว้แล้วหรือไม่ เห็นว่าแม้โจทก์จะมีนายภูษิต ดันรัตนพงศ์ พนักงานสินเชื่อของโจทก์สาขาสงขลา ผู้เป็นพยานในเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 เบิกความยืนยันว่าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 อันเป็นวันทำตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 ขึ้นนั้น พยานเป็นผู้ปิดอาคารแสดมปีลงในด้านหลังเอกสารดังกล่าวและขีดฆ่าอาคารแสดมปีที่ปิดทับเอกสารนั้นแล้ว และในวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ซึ่งนายสุทธีวัฒน์ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสงขลา นำตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 ไปแสดงต่อนายรวินัน ตราสารดังกล่าวมีแสดมปีปิดไว้จำนวน 500 บาทก็ตาม แต่จำเลยก็มีนายรวินันพนักงานเจ้าหน้าที่อาคารแสดมปีเบิกความยืนยันว่า ในวัน

ที่ 21 กันยายน 2531 ที่พยานไปทำการตรวจสอบเอกสารที่สำนักงานโจทก์สาขา
สงขลา นั้น ได้ตรวจพบว่า ตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 ไม่มีอาการแสตมป์ปิด
ไว้แต่อย่างใด หากตราสารดังกล่าวได้ปิดอาการแสตมป์ไว้พยานจะต้องประทับตรา
และลงลายมือชื่อกำกับไว้ดังเช่นที่ปรากฏในตราสารเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 4 และ
เป็นไปได้ที่พยานจะไม่เห็นอาการแสตมป์ที่ปิดอยู่เพราะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมใน
การตรวจด้วยถึง 2 คน หลังจากตรวจสอบแล้ว พยานได้มีหนังสือหารือไปยัง
สรรพากรจังหวัดตามเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 1-2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2531 โดย
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญยาและบุตรได้
ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มวงเงินขึ้นอีก 1,000,000 บาท
จากสัญญาเดิมซึ่งได้ทำไว้ในวงเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็น 3,000,000 บาท แต่
มิได้ปิดอาการแสตมป์ในสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดและหลังจากนายวิฑูรย์คำตอบ
ข้อหารือ ของจำเลยที่ 1 แล้วก็ได้มีหนังสือตามเอกสารหมายเลข ล.2 แผ่นที่ 4 ลงวันที่
3 เมษายน 2532 แจ้งไปยังผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสงขลา ยืนยันไปด้วยว่า
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ทำกันขึ้นใหม่ในการเพิ่มวงเงินขึ้น
อีก 1,000,000 บาท นั้น มิได้ปิดอาการแสตมป์ไว้แต่อย่างใด ขอให้นำตราสารดังกล่าว
ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาการแสตมป์เรียกเก็บค่าอาการแสตมป์ พร้อมด้วยเงินเพิ่ม
จำนวน 6 เท่าตามนัยหนังสือตอบข้อหารือ ของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ เอกสารหมายเลข
ล.2 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 3 ที่นายวิฑูรย์ถึงผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาสงขลาแจ้งว่า
โจทก์จะต้องนำเงินค่าอาการแสตมป์มาชำระจำนวน 1,500 บาท เงินเพิ่มจำนวน
9,000 บาท อันหมายถึงว่าโจทก์มิได้ปิดอาการแสตมป์ในตราสารเอกสารหมายเลข จ.1
แผ่นที่ 5 แต่อย่างใดพยานหลักฐานของจำเลยจึงสอดคล้องกันและประกอบด้วย
เหตุผลมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ที่ศาลฎีกาฎีกากลางดำหริว่า หาก
นายวิฑูรย์ตรวจพบว่าตราสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 5 มิได้ปิดอาการแสตมป์นายวิฑูรย์ก็น่าที่
จะบันทึกผลการตรวจดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน แต่ตามข้อเท็จจริงในเอกสารหมายเลข

จ.11 หากได้มีการบันทึกไว้เช่นนั้นแต่อย่างใดไม่ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้นายวิจะมีได้บันทึกข้อเท็จจริงว่า "ตรวจพบตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 มิได้ปิดอากรแสตมป์" ลงไว้ในเอกสารหมาย จ.11 ก็ตาม แต่เอกสารหมาย จ.11 ที่นายวิบันทึกไว้ก็ไม่มีข้อความโดยยอมรับว่า ตราสารเอกสารหมายจ.1 แผ่นที่ 5 มีอากรแสตมป์ปิดไว้เช่นกัน เมื่อโจทก์นำสืบรับว่ามีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 ว่าจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 500 บาท หรือ 1,500 บาท โดยที่เอกสารหมาย จ.11 ก็มีได้บันทึกข้อโต้แย้งกันดังกล่าวลงไว้จำเลยก็ย่อมนำสืบได้เช่นเดียวกันว่าเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 มิได้ปิดอากรแสตมป์ไว้ดังนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองมีพยานหลักฐานอื่นที่มีน้ำหนักดีกว่าดังเช่นที่มีเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 4 มาแสดงยืนยันว่าตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 มิได้ปิดอากรแสตมป์ไว้แต่อย่างใดหลักฐานของจำเลยที่ 1 ยอมรับฟังได้ ส่วนบันทึกข้อความในเอกสารหมาย จ.6 แผ่นที่ 1 และ ล.1 แผ่นที่ 59 นั้น เป็นเพียงบันทึกตามข้อเท็จจริงที่นายวิพบเห็นจากตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2533 เท่านั้นไม่ได้ยืนยันไปถึงว่าตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 ได้ปิดอากรแสตมป์ไว้จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ตามที่นายภูษิตพยานโจทก์เบิกความยืนยันไม่ ศาลจึงต้องฟังตามพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองว่า ในวันที่ 21 กันยายน 2531 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ทำการตรวจสอบตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 ที่สำนักงานโจทก์ สาขาสงขลานั้น ตราสารดังกล่าวมิได้ปิดอากรแสตมป์ไว้จำนวน 500 บาท แต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์จึงมีอำนาจเรียกเก็บเงินอากรจากโจทก์ตามตราสารเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 5 จำนวน 500 บาทและเงินเพิ่มอากรอีกเป็นจำนวน 3,000 บาท ตามที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 114(2)(ก) บัญญัติไว้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์มีหนังสือแจ้งให้โจทก์เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากรรวม 10,500 บาทและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงเกินจำนวนไปกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แก้ไขคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ตามหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากรที่ 1718/2533 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2533 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ 0849/15/2537 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2537 เป็นให้โจทก์ชำระเงินค่าอากรแก้จำเลยที่ 1 จำนวน 500 บาท และเงินเพิ่มอากรอีกเป็นจำนวน 3,000 บาท

(สุนพ กิริติยุติ-สะสม สิริเจริญสุข-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้กรมสรรพากรจำเลยอ้างว่า การที่โจทก์และ บ.เพิ่มวงเงินตาม "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" จาก 2,000,000 บาทเป็น 3,000,000 บาท และต่ออายุสัญญาโดยทำเป็น "บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ค้ำประกันเพิ่มเป็นจำนวน 3,000,000 บาท นั้น เป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้แล้ว หนี้เดิมตาม "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" จึงระงับลงด้วยการแปลงหนี้ใหม่ ต้องถือว่าตราสาร "บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" เป็นการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี 3,000,000 บาท ซึ่งจะต้องปิดอากรแสตมป์ 1,500 บาท มิใช่การตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี 1,000,000 บาท ซึ่งจะต้องติดอากรแสตมป์เพียง 500 บาท ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าโจทก์และ บ. ยังมีข้อตกลงเบิกเงินเกินบัญชีตาม "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" ประกอบกับ "บันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" อยู่

จำนวน 2,000,000 บาท ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2530สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหา
ได้ถูกยกเลิกไปแล้วไม่ จึงเป็นการที่โจทก์ตกลงให้ บ. เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
ตาม "บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" ในยอดเงินเพียง 1,000,000 บาท
การเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้อันจะทำให้หนี้เดิมระงับลงด้วยการแปลงหนี้
ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 349 วรรคแรก คืออะไรนั้นไม่มี
กฎหมายให้บทนิยามไว้ แต่มีนักกฎหมายยกตัวอย่างไว้ว่า การเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระ
สำคัญแห่งหนี้ คือ 1. เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ ในความหมายที่เปลี่ยนสภาพแห่งมูลหนี้
เช่นหนี้เดิม เป็นหนี้ใช้ค่าเสียหายทางละเมิด ได้เปลี่ยนเป็นสัญญาประนีประนอมยอม
ความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2508) 2. เปลี่ยนทรัพย์สินเป็นวัตถุแห่งหนี้ 3.
เปลี่ยนการชำระหนี้โดยไม่มีเงื่อนไขมาเป็นการชำระหนี้โดยมีเงื่อนไข (มาตรา 249
วรรคสอง) 4. เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือเปลี่ยนตัวลูกหนี้ 5. เปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์แห่ง
หนี้ เช่น ก. ผู้แต่งหนังสือทำสัญญาจ้างโรงพิมพ์ให้พิมพ์หนังสือให้ตน ต่อมาไม่มีเงิน
ชำระค่าจ้างจึงเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ตกลงเข้าหุ้นส่วนกับโรงพิมพ์แล้วแบ่งกำไรกัน
สิทธิและหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะวัตถุที่ประสงค์ได้เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับคดีนี้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดด้วยนั้น แม้จะมีการ
ตกลงวงเงินกันไว้ก็ตามแต่ในทางปฏิบัติของธุรกิจการค้าแล้ววงเงินที่กำหนดกันจะ
กำหนดจากความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกันที่ลูกค้านำมาเป็นประกัน
หากการเบิกเงินเกินบัญชีไม่เกินวงเงินลูกค้าน่าจะเสียดอกเบี้ยต่ำแต่ถึงแม้ลูกค้าน่าจะเบิก
เงินเกินบัญชีเต็มวงเงินไปแล้ว ถ้าลูกค้านำส่งเช็คเพื่อขอเบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มเติม
อีก แล้วธนาคารยอมให้ลูกค้านำเบิกเงินเกินบัญชีไป เมื่อครบกำหนดหักถอนบัญชีแล้ว
ลูกค้าน่าจะต้องชำระเงินส่วนนี้เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาค (มาตรา 856) หากไม่ชำระ
ก็ต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเกินบัญชีภายในวงเงิน ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ดังนั้น การเพิ่มวงเงินจึงเป็นเพียงการตกลง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาและการต่ออายุสัญญาพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ค้ำ

ประกันเพิ่มขึ้นนั้นก็มีใช้การเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน
หนึ่งเดิมจึงยังไม่ระบุดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้ว มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า หาก
ธนาคารและลูกค้าไม่ได้ทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกันเป็นหนังสือ ข้อ
ตกลงตาม "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" ยังมีผลใช้บังคับต่อไปหรือไม่ก็คงจะต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ของกลุ่มสัญญาเป็นสำคัญว่า หลังจากครบกำหนดตามสัญญากู้
เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว ธนาคารยอมให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปและลูกค้าก็นำ
เงินเข้าหักทอนบัญชีต่อไป ก็ถือได้ว่ากลุ่มสัญญาตกลงต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
กันโดยปริยายซึ่งไม่มีกำหนดอายุสัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 540/2535) แต่ถ้า
หลังจากครบกำหนดตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว ธนาคารไม่ยอมให้ลูกค้าเบิก
เงินเกินบัญชีอีกต่อไป หรือลูกค้าไม่เบิกถอนเงินจากบัญชีอีกต่อไป สัญญาเบิกเงิน
เกินบัญชีก็จะสิ้นสุดลง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2260/2535) เห็นได้ว่าแม้ธนาคาร
และลูกค้าจะมีได้ทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นหนังสือก็ตาม แต่ถ้าคู่
สัญญาตกลงต่อสัญญากันโดยปริยายดังที่กล่าวมาแล้ว ความผูกพันระหว่างคู่สัญญา
ตาม "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" ก็ยังคงมีอยู่ดังนั้น หากเดิมมีการทำ "สัญญากู้เบิก
เงินเกินบัญชี" กันเมื่อครบกำหนดแล้วคู่สัญญาตกลงต่อสัญญากันโดยปริยายซึ่งมิได้
ทำเป็นหนังสือแล้ว ต่อมามีการทำ "บันทึกต่อทำยสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" โดย
ตกลงเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีและขยายระยะเวลากันตราสารดังกล่าวก็น่าจะ
ถือว่าเป็นการเบิกเงินเกินบัญชีเพียงส่วนที่เพิ่มจาก "สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี" เดิม
และต้องปิดอาการแสดงเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตว่า สัญญากู้
เบิกเงินเกินบัญชีที่เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดด้วย ไม่ใช่สัญญาที่ต้องมีพยานเอกสาร
มาแสดงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ดังนั้น แม้ว่าตราสาร
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีซึ่งไม่ปิดอาการแสดงจะไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลัก
ฐานได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ก็ตามแต่คู่สัญญาก็สามารถนำพยานบุคคล
มาสืบถึงความมีอยู่และรายละเอียดแห่งสัญญาได้ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148-149/2534) สมชาย พงษ์
พัฒนาศิลป์